

1044835-84.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Fernanda Franco Bueno Cáceres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... por danos materiais e morais - Roubo ocorrido no estacionamento de lanchonete - Autor que acabou alvejado por disparo de arma de fogo - Nulidade pelo julgamento antecipado - Inocorrência - Prescrição afastada - Responsabilidade da empresa ré reconhecida - Dano moral devido - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Indenização reduzida para R\$ 8.000,00. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Rua Cancioneiro de Évora, 490,, São Paulo - SP - cep 04708-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1044835-84.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1044835-84.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Fabiano Bonfim da Silva

Requerido:

Peg Pese Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Franco Bueno Cáceres

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO

Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerente, tendo em vista a ausência de documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência financeira. No caso, para além do objeto da causa, verifica-se que a parte contratou advogado particular dispensando o auxílio da Defensoria. Ainda que a contratação de advogado particular, por si só, não impeça o benefício, constitui indício razoável de capacidade financeira. Assim, caso o autor pretenda a análise do pedido de justiça gratuita, em caso de interposição de recurso, deverá, sob pena de indeferimento, juntar aos autos (juntamente com a petição do recurso ou de contrarrazões, conforme o caso): cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos três últimos holerites, cópia do extrato bancário e das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contestação. Induvidoso que o autor esteve no estabelecimento da requerida no dia dos fatos, alegando que sua bicicleta, estacionada em local apropriado, foi furtada. Se o autor provou ou não os fatos e os danos narrados, a questão é de mérito e assim será analisada. A designação de audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 da Lei 9.099/95),

sem possibilidade de dispensa, é característica intrínseca à essência dos Juizados Especiais. Por outro lado, a situação excepcional vivida por todo o mundo no presente momento, causada pela pandemia de Covid-19, acabou por impor a adaptação da atividade jurisdicional, com alternância de momentos de trabalho integralmente remoto e outros na forma híbrida, enquanto subsistir a excepcionalidade. Tão essenciais quanto a obrigatoriedade da audiência de conciliação são o princípio da celeridade processual, característico do procedimento regido pela Lei 9.099/95 (artigo 2º), e aquele constitucional da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Por isso mesmo, e diante da concordância das partes, oportuno e conveniente que a audiência de conciliação seja dispensada no caso concreto.

Também, analisando os autos após o prazo de oferecimento de réplica, de se reconhecer a desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, o que, nos termos do Enunciado nº 16 do Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (DJE 07/12/2010), não trará qualquer nulidade na forma do artigo 13 da Lei nº 9.099/95.

Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação probatória (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

No mérito, o pedido inicial não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte requerente figura como destinatária final dos produtos comercializados pela ré bem como dos serviços por ela prestados, e por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela referida lei, sobretudo quanto à vulnerabilidade material do consumidor (art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor). O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Vejamos:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Aplica-se às relações de consumo a teoria da responsabilidade objetiva nos casos de dano oriundo da falha na prestação do serviço, seja porque o serviço não funcionou, funcionou de forma ineficiente ou, ainda, tardiamente. No caso dos autos, a falha na prestação de serviços restou incontroversa, principalmente pelo fato de não ter sido oferecida, pela ré, a segurança que esperam os frequentadores de seu estabelecimento.

Conforme narrado no boletim de ocorrência (fls. 19/20), o autor se dirigiu ao estabelecimento réu para realizar compras, estacionando uma bicicleta no estacionamento dentro do estabelecimento, em local específico para bicicletas, mas, para sua surpresa, ao retornar o bem não se encontrava mais no local.

Em que pese não haja prova cabal de que os fatos ocorreram no local indicado pela consumidora, a própria ré acaba por reconhecer a situação ao encaminhar mensagem por aplicativo, lamentando o ocorrido e negando a disponibilização das gravações das câmeras de segurança (fls. 17). Poderia ela, inclusive, ter juntado aos autos ditas imagens para comprovar que os fatos não ocorreram na data, horário e local indicados pelo autor.

É certo que a requerida possui dever de vigilância sobre o estacionamento que disponibiliza aos seus frequentadores, além da área externa da loja, onde são comercializados os seus produtos, razão pela qual deve zelar pela segurança dos clientes que as utilizam.

Desse modo, de se reconhecer a responsabilidade objetiva da fornecedora pela falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua "in verbis"

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo

ocorrido em seu estacionamento".

No mesmo sentido, o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prolatado em caso semelhante ao presente:

"APELAÇÃO - Indenização por danos materiais e morais - Roubo ocorrido no estacionamento de lanchonete - Autor que acabou alvejado por disparo de arma de fogo - Nulidade pelo julgamento antecipado - Inocorrência - Prescrição afastada - Responsabilidade da empresa ré reconhecida - Dano moral devido - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Indenização reduzida para R\$ 8.000,00. Recurso Parcialmente Provido. (...) A pretensão inicial vem amparada na alegação de que o autor, em 24/12/1998, estava na fila de espera do atendimento "DriveThru" da empresa ré quando foi abordado por indivíduos que acabaram roubando o seu veículo e lhe causaram lesões corporais por disparo de arma de fogo. A r. sentença de fls. 79/85 acolheu em parte o pedido para condenar a empresa ré na indenização pelos danos morais no valor de R\$ 15.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação" (3ª Câm. de D. P., Ap. 0026044-88.2005.8.26.0161, Rel. Des. Egidio Giacoia, j. 27/11/2012).

É a requerida, pois, responsável pelos danos causados ao autor em decorrência do ato criminoso do qual foi vítima no estabelecimento daquela.

Por outro lado, ainda que comprovada a falha na prestação dos serviços prestados pela ré, certo é que o autor não conseguiu comprovar os prejuízos alegados. Não há nos autos um documento sequer para comprovar ser ele proprietário de uma bicicleta e de uma bicicleta no modelo por ele indicado. Meras mensagens enviadas pelo próprio autor indicando o modelo que alega ter sido furtado (fls. 17) não são suficientes para comprovar o dano patrimonial alegado. Ainda que o autor não tivesse nota fiscal do bem, poderia ter juntado, por exemplo, fotografias utilizando-o. Sequer se pode dizer, portanto, que a bicicleta era mesmo dele. E seu era o ônus, tratando-se de fato constitutivo de seu direito, mesmo porque não poderia a ré fazer prova a respeito.

No tocante aos alegados danos morais, estes não restaram comprovados. O autor não demonstrou qual teria sido a violação a direito de personalidade seu em decorrência do furto no estacionamento da ré e de sua conduta posterior. Ainda que a ré não tenha ressarcido o valor pretendido pelo autor, conduta que se mostrou legítima no caso concreto, não há alegação ou prova de atendimento inadequado ou desrespeitoso. Nesse sentido, já se decidiu que:

"Responsabilidade extracontratual - Deferimento da justiça gratuita mantido em favor do autor - Ilegitimidade ativa não configurada - Furto de motocicleta no estacionamento da ré evidenciado - Dever de guarda dos bens deixados em suas dependências manifesto - Risco inerente à atividade - Exegese da Súmula 130 do STJ - Prejuízos materiais demonstrados - Indenização arbitrada com acerto - Inexistência de constrangimentos passíveis de ressarcimento por danos morais - Exclusão da verba fixada a tal título determinada - Sucumbência recíproca reconhecida - Apelo provido em parte". (TJSP; Apelação Cível 1055879-71.2020.8.26.0002; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 14/06/2021).

"FURTO DE OBJETOS DO INTERIOR DO VEÍCULO responsabilidade do estabelecimento aplicação do CDC inversão do ônus da prova ressarcimento do prejuízo material dano moral não configurado recurso parcialmente provido" (TJ/SP Recurso Inominado 1009239-43.2016.8.26.0004 - em 1ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal Lapa Rel. Virgínia Maria Sampaio Truffi j. 03.02.17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem sucumbência por força do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado

atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, a seguir:

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>, sob pena de deserção de eventual recurso. O recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade para retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, a Serventia procederá à inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria. Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se as partes.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se as partes.

Nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do artigo 72, parágrafo 6º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publique-se e intime-se.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA